

La inteligencia artificial generativa (IA generativa) se está convirtiendo en una de las tecnologías más transformadoras del panorama empresarial contemporáneo. Su impacto es especialmente notable en dos ámbitos: las **ventas** y la **propiedad intelectual (PI)**. Mientras que en el primer caso promete una mejora radical en productividad, personalización y análisis de datos, en el segundo genera tensiones legales y éticas relacionadas con los derechos de autor y la autoría de las obras creadas con su ayuda.

1. La revolución de la IA generativa en las ventas

Durante los últimos años, las empresas han empezado a incorporar sistemas de IA tradicionales en sus procesos de ventas, principalmente para analizar datos y recomendar productos, contenidos y canales de comunicación adecuados a cada cliente. Estos sistemas aprenden de los comportamientos, preferencias y antecedentes de los clientes, así como de patrones observados en clientes similares. Sin embargo, la irrupción de la **IA generativa** lleva esta capacidad a un nuevo nivel, introduciendo la posibilidad de colaborar activamente con el vendedor en tiempo real y generar contenidos personalizados con un lenguaje natural y persuasivo.

Los nuevos sistemas pueden **interpretar matices emocionales y lingüísticos** en correos electrónicos, conversaciones o publicaciones en redes sociales para inferir el estado de ánimo, el nivel de interés o la desconfianza de un cliente. Con base en esa información, el sistema puede sugerir estrategias específicas, redactar mensajes de seguimiento o incluso recomendar el mejor momento y canal para interactuar.

Esta colaboración humano-máquina crea una **relación más dinámica y adaptativa**: el vendedor no solo recibe recomendaciones, sino que puede interactuar con el sistema, pedir explicaciones, modificar enfoques y explorar oportunidades adicionales tanto en profundidad (dentro del mismo cliente) como en amplitud (identificando otros clientes potenciales con características similares).

El objetivo es que la IA se convierta en un **asistente conversacional** que amplifique la capacidad del vendedor, liberándolo de tareas repetitivas y ayudándolo a concentrarse en las interacciones que realmente generan valor. En entornos de ventas complejas, donde la empatía, la personalización y la negociación siguen siendo cruciales, la IA no sustituye al vendedor, sino que potencia su efectividad.

2. Asistencia a los gerentes de ventas y mejora de la planificación

El impacto de la IA generativa no se limita a los vendedores individuales. Los **gerentes de ventas** también se benefician de herramientas más potentes para analizar el rendimiento de sus equipos. Los informes, que antes eran documentos estáticos y retrospectivos, se han transformado en **paneles interactivos** que permiten explorar causas y correlaciones. Con la IA generativa, estos sistemas pueden responder a preguntas formuladas en lenguaje natural, ofrecer recomendaciones predictivas y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Por ejemplo, un gerente puede dialogar con el sistema para identificar áreas geográficas desatendidas, optimizar la asignación de recursos o diseñar planes de cuentas clave. Tareas que antes tomaban semanas pueden resolverse en horas, gracias a la automatización de análisis y simulaciones.

3. Desafíos de precisión, implementación y costos

Pese a sus ventajas, la IA generativa presenta **limitaciones importantes**, entre ellas la posibilidad de producir información inexacta o inconsistente. Los mismos modelos pueden ofrecer respuestas diferentes ante la misma consulta, lo que exige que los usuarios comprendan cómo formular y ajustar las preguntas.

La fiabilidad mejora cuando los modelos son **afinados con datos específicos del contexto de la empresa**, mediante entrenamiento adicional y retroalimentación continua. En cualquier caso, las respuestas generadas por IA en contextos críticos deben ser revisadas por humanos, integrándose de forma natural en el flujo de trabajo del personal de ventas.

Las empresas que buscan resultados rápidos pueden empezar integrando la IA generativa en sus sistemas existentes, por ejemplo, para **redactar correos, presentaciones o propuestas comerciales**. Estas mejoras pueden implementarse en semanas, sin requerir grandes inversiones en desarrollo. En general, se recomienda optar por **soluciones compradas (buy)** en lugar de desarrollos internos (build), ya que las primeras permiten adaptarse mejor a los rápidos cambios tecnológicos.

Para controlar costos y riesgos, muchas organizaciones están recurriendo a **modelos híbridos**: tercerizan capacidades avanzadas mientras desarrollan un pequeño equipo interno de expertos que actúan como enlace (“boundary spanners”) entre las áreas técnicas y los equipos de ventas. Un enfoque ágil y de mejora continua, basado en prototipos rápidos, pruebas piloto y retroalimentación, aumenta la probabilidad de éxito.

4. ¿Sustitución o complemento del trabajo humano?

Una de las grandes preguntas es si la IA generativa reemplazará a los vendedores humanos. En realidad, lo que se observa es una **redefinición de roles**. Las ventas digitales y de autoservicio seguirán expandiéndose, sobre todo en transacciones repetitivas o de bajo valor, mientras que los vendedores humanos se enfocarán en **situaciones complejas**, donde la comprensión del contexto y la creatividad son indispensables.

En este sentido, la IA no elimina al vendedor, sino que lo **convierte en un profesional más estratégico y productivo**. Al automatizar tareas administrativas y analíticas, permite dedicar más tiempo a la creación de valor para el cliente.

En resumen, la IA generativa puede incrementar sustancialmente la productividad de los equipos de ventas y mejorar la experiencia del cliente, siempre que se gestione adecuadamente su integración, precisión y costo.

5. Los problemas de propiedad intelectual en la era de la IA generativa

Paralelamente a su expansión en el mundo empresarial, la IA generativa ha desatado un **debate legal y ético** sobre la autoría y la propiedad de los contenidos creados por algoritmos. Los modelos como Stable Diffusion, Midjourney o DALL·E 2 generan imágenes y textos de gran calidad, pero lo hacen aprendiendo de **enormes conjuntos de datos (data lakes)** obtenidos mediante la recolección masiva de obras existentes en internet, muchas de ellas **protegidas por derechos de autor**.

Este proceso plantea preguntas fundamentales:

- ¿Quién es el propietario de una obra generada por IA?
- ¿El uso de obras protegidas para entrenar modelos constituye una infracción?
- ¿Se pueden considerar “transformativas” las creaciones de la IA bajo el principio de *fair use*?

Varios litigios ya están en marcha. En el caso *Andersen v. Stability AI*, tres artistas denunciaron que sus obras fueron utilizadas sin autorización para entrenar modelos que replican su estilo. Getty Images también demandó a Stability AI por usar sin licencia su base de fotografías, violando derechos de autor y marca registrada.

Además, un fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en 2023 contra la Fundación Andy Warhol, relacionado con una fotografía de Prince, podría influir en cómo se define la “transformación” de una obra y, por ende, en la legalidad de las creaciones generadas por IA.

6. Estrategias para mitigar riesgos legales

Ante esta incertidumbre, se recomienda que **desarrolladores, creadores y empresas usuarias** adopten medidas preventivas.

- **Desarrolladores de IA:** deben asegurarse de que los datos de entrenamiento estén correctamente licenciados y que los artistas cuyos trabajos se usan sean compensados o puedan optar por excluir sus obras. Se propone establecer mecanismos de **trazabilidad (provenance)** para cada contenido generado: registro de la plataforma, los datos de origen, los parámetros del modelo y las instrucciones del usuario. Esto permitiría verificar la autenticidad de las obras y proteger a los usuarios ante acusaciones de infracción.
- **Creadores de contenido:** artistas, fotógrafos y marcas deben vigilar activamente si sus obras o estilos han sido incorporados a conjuntos de datos sin permiso. Existen herramientas para detectar coincidencias visuales o textuales en grandes bases de datos. También pueden emplearse tecnologías que “oculten” u obfusquen obras originales para evitar su ingestión por algoritmos.

Las marcas, además, deben monitorear posibles imitaciones de su identidad visual — colores, tipografía, estilo o diseño— que puedan confundir a los consumidores, incluso si el logotipo no aparece explícitamente.

- **Empresas usuarias de IA:** deben revisar cuidadosamente los contratos con proveedores y clientes, incorporando cláusulas que garanticen que los datos de

entrenamiento fueron obtenidos legalmente y que el proveedor asume la responsabilidad en caso de infracción. También deben incluir restricciones para evitar que información confidencial se ingrese en sistemas de IA públicos.

Algunas firmas líderes ya han creado **listas de verificación contractuales** que evalúan el impacto potencial de la IA en cada cláusula, y actualizan sus políticas conforme evoluciona la legislación.

7. Hacia un equilibrio entre innovación y protección

A largo plazo, los creadores con grandes catálogos de propiedad intelectual podrían **entrenar sus propios modelos de IA** con contenido propio y licenciado, garantizando tanto el respeto a los derechos de autor como nuevas oportunidades de monetización. Esta práctica permitiría producir obras en el estilo del artista original con plena trazabilidad y derechos asegurados.

Así, la IA no necesariamente debe verse como una amenaza para los creativos o las marcas, sino como una herramienta que, si se gestiona éticamente, puede **ampliar las posibilidades creativas y comerciales**.

Conclusión

La inteligencia artificial generativa representa un cambio de paradigma tanto en el ámbito comercial como en el creativo. En **ventas**, promete una revolución en productividad, personalización y análisis, transformando la relación entre empresas y clientes. En **propiedad intelectual**, plantea un desafío urgente para las leyes y las políticas empresariales, que deben adaptarse a un entorno donde la autoría humana y algorítmica se entrelazan.

El futuro dependerá de la capacidad de las organizaciones para **equilibrar innovación y responsabilidad**, combinando el poder creativo de la IA con mecanismos sólidos de supervisión, ética y respeto por los derechos de los creadores. Solo así la IA generativa podrá desplegar todo su potencial sin comprometer los valores y principios que sustentan la economía del conocimiento.